

מסורת הש"ס

(א) לעיל ד, (ב) לעיל עא; לקמן קא, (ג) זיל רבנא, (ד) עינינן גטס, (ה) זיל רבנא, (ו) כריתות יג: שטותות כד: יבמות לג, (ז) זיל שאין, (ח) כס"א: כ"ג דל"ק, ט) ויעין מוס' לעיל ד: ד"ה אלא איי יוסף ומוס' עינינן, ד"ה זקן ומנא,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה קלטה אחר וכו' וכוון, כיצ ע"ל בדף ט סוף ע"א:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה והוציאו וכו' דבליעתו היו הנחת, ע"ל יא ע"א מדי"ה לא יעבוד: בא"ד וחשיב מונח ברי"ה, ע"ל דף ו ע"א מדי"ה המס:

מוסף רש"י

חובא בסוף הסכת.

מוסף תוספות

א. דהוי עיקר החיוב. מוס' הלא"ה. ב. ולא נתיבין לזורק שם. מוס' הלא"ה. ג. וא"כ לא הוי במקום ארבע. קט"ז. ד. שריצנו שיאכלנו חלב או שירשוף העץ בכבשן. מוס' לעיל ד: ה. דהוה ליה ליטעני ואם הוציאו חייב. מוס' יבמות לה. ו. הימא ולר' מאיר מה ענין אכילה אצל שאר חטאות דלא אתא בהדי הדדי דבשרא חטאות מחייב בהנאת גרנו ובשבת בעינן הנחה בתוך מעיו, ודמכו כן היה יכול לומר: לא אכלתי מלאכה בשבת חייב. מוס' יבמות לה. הליכך נראה לפרש נדחבא. מוס' הלא"ה. וא"ת מה שייך זה לענין אכילה ודא לא אתא בהדי הדדי דחייב אכילה מנהגת גרנו ואהוצאה לא מחייב עד עד דנייה גופו ודנהת בעינן, וי"ל דאכילתו זו הנחתו וכו' וא"ת מ"מ לא אתא בהדי הדדי דחייב אכילה חל בבית הבליעה וחיוב הוצאה אל חל עד דנחת במסוי וי"ל. גטמ"ק על הגליון נכתיבות ד. גטס מוס' חלות. ו. הוציא דיו לכתוב ב' אותיות ודבר כשהוא מחלך חייב. מוס' לעיל יא. ו. והבא נמי בליעתו זו היא הנחתן. מוס' הלא"ה. ו. לא הוי פיו מקום שריצנו דהוי ברשות הרבים. מוס' הלא"ה. ו. ולא בטל לגבי רשות הרבים. מוס' הלא"ה. [ועי' פ"טא].

רבינו חננאל

הזורק ונוכר לאחר שיצאת מידו שהיה שבת, קלטה אחר או קלטה כלב או שנשרפה פטור כו', נמצא דמתינתו אינו חייב [חטאת] עד שתהיה מתחלת המלאכה עד תשלום המלאכה בשוגג. אבל אם היתה לו ידיעה אחר שגגה קודם תשלום המלאכה, [ונשלמה] בדיעה פטור, כרתנו עד [שתהא] תחילתן וסופן שגגה. ודייקנין מרישא דמתינתן דקתני הזורק ונוכר לאחר שיצאת מידו, קלטה אחר פטור וכן אם קלטה כלב וכן אם נשרפה פטור, טעמא משום פטור משום דלא נעשת מחשבתה הא אם נחה במקום שהיה מחשבתו בעת שזרקתה, חייב ואצ"פ שנוכר לאחר שיצאת מידו, הנה היתה לו ידיעה אחר שגגה וחייב. ופריך רב כהנא סיפא דקתני עד שתהא תחילתן וסופן שגגה אתאן ללכתא ומתנא. פי' קנה קשור בחוט אורז שכשיזנקנו לא יאבד חוטו וכו' ויחזור. אבל כגון אבן שכיון שיצאה מידו אינו יכול להחזירה אצ"פ שנחה אחר ויזכרת חייב. ודחינן לכתא ומתנא איגודו בידו וכל [ש]איגודו בידו אינה זריקה. ופריך רב כהנא כגון שזרק זה הקנה לעשות חבורה, וקמ"ל עד שתעשה חבורה נמשכת שגגה. ונראה טעם זה. ופריך רבה כי בעינן תחילה וסוף שגגה במעביר אבל בזורק לא, וירשא חזקא מחתינתן בזורק. ואקשין עליה והא כי קתני זה תכליל כל חייבי חטאות כו' אזריקה הוא דקתני. ונראה דרבה. ופריך רבא מחתינתן דתני קתני, ודא הזורק ונוכר לאחר שיצאת מידו אצ"פ שגגה במקום מחשבתו פטור, ודא לא נוכר וקלטה אחר או כלב או נשרפה פטור דלא תאובדידא מחשבתו. והא [דרבא] והא דרב אשי נמי לא אפריכו, מיהו רב אשי דייק הכי כיון דמתינתן כוליה לענין שוגג היא, דבבא דירשא קתני ונוכר, ונמציתנא נמי הזורק לעשות חבורה ונוכר, ובסיפא כולל זה הכלל כל חייבי חטאות כו'. הליכך מחתינתן כוליה בשוגג היא ולא לענין נחה היה, אלא חסורי מחסרה והכי קתני הזורק ונוכר לאחר שיצאת מידו וקלטה אחר או כלב או נשרפה פטור, והא כי קתני, אימתי בומן שחזר ושבת אבל לא חזר ושבת פטור שכל חייבי חטאות אין חייבין עד שתהא תחילתן וסופן שגגה. **פולמוס** דרבה ורבא בשתי אמות בשוגג וכו' אמות במיד וכו' אמות [בשוגג]. ולא אפרישא פטור דלא בזורק [ואן] כמעביר היא. ודברי הכל [לאן] כפולגותא דרבן גמליאל וחכמים פליגי, דתנן הכותב ב' אותיות בב' העלימות אחת בשחירת ואחת בין הערביים, רבן גמליאל מחייב וחכמים פוטרינן, דאילו התם כתב אות אחת שהוא חצי שיעור בהעלם אחד ונרדע לו שהיה שבת

הזורק פרק אחד עשר שבת

בתנ"י **הזורק**. **בשוגג**. **ונוכר**. שהוא **שבת**. **מאחר שיצא**. האנן מידו וקודם שנתנו: **קלטה אחר**. קס"ד לאחר שזכר זה קלטה אחר הוו להו שנים שעשאוה וכגון (א) שנעקר ממקומו וקבל או שקלטה כלב צפיו דלא הויה הנחה דבעינן מקום ד' פטור: **גב' ופרכינן** הא

נחה. לסוף ד' צרה"ר חייב ואע"ג

דזכר בין עקירה להנחה והא קתני סיפא זה הכלל כו': **סיפא**. דקתני עד שתהא תחלתן וסופן שגגה: **אסאן ללכתא ומיטנא**. לכתא עץ קטן שצפוף ראשו וזרין לחמורים נושאים דרדורים של יין שמתחזין אותו זשני עקלים שהדרדורים תלויין בהן משני יידי החמור וממזרים זו הדרדורים שיחזיק זה את זה: **ומתנא**. חבל. כלומר לא מיתקומא סיפא אלא בזורק לכתא הקשור בחבל קטן דכרכו ואוחזו החבל צידו וכשזכר הויה צידו לאחוזו הכשל ולעכז זריקת הלכתא שלא נתנו הלכך תחילתו שוגג וסופו מזיד ופטור אבל זרק זרור וספך שכשזכר אין צידו לעכזו כוליה שוגג הוא וזכר דקתני צרישא אשמעינן רבותא דלא על גב דזכר לא מיפטר מחטאת אלא"כ קלטה אחר או כלב: ופרכינן **לכסא ומתנא** אוגדו צידו. ואפילו כוליה מילתא שוגג לא מחייב דאין כאן זריקה: **כגון שנחניון לעשות חצורה**. בתחלתו בשגגת שבת וזכר עד שלא נעשית החצורה ולעולם כלכתא ומיתנא וכוון שנחניון לעשות חצורה כו' דהאי משום זכירה הוא דמיפטר שהיה צידו להחזיר מנלא סופו זדון הא לא נוכר חייב ואע"ג דלגדו צידו דמחזיק לא משום זריקה הוא אלא משום חצורה: **הא כהדיא קסני לה**. במתניתין זה הכלל ע"כ למילתא אחריתי אמא: **אלא אמר רבא**. זה הכלל למעביר ארבע אמות צרה"ר וזכר קודם שהעבירו ד' אמות אמא שהיה צידו לעמוד במקום שזכר אבל זרק לא מיפטר צזכירה: **והא כי קסני זה הכלל אזריקה סני לה**. דאיידי לעיל מנייה בזורק לעשות חצורה ואי סתם זורק לא מיפטר צזכירה ה"כי ממני גבי זה הכלל: **אלא אמר רבא**. רישא מילי מילי קתני לה ותרמי קתני הזורק וזכר אי נמי לא נוכר וקלטה אחר כו' והדר תני כללא לאחוי מעבירי: **חסורי מחסרי וכו'**. ולעולם חדא קתני:

שחזר ושבת. קודם שמתנו דהוה ליה תחילתו וסופו שגגה ואשמעינן נוכר דתנא זה לרבותא דלע"ג דהואי ידיעה צינתיים מייחייב דאין ידיעה לחצי שיעור דהיינו (א) כאיןן צידו להחזיר: **ה"ג של חייבי טעוהס כו'**: **איסתר צ' אמוס בשוגג צ' אמוס צמזוי צ' אמוס בשוגג רבה אמר פטור רבא**

אמר חייב. שמי אמות צמזי שזכר לאחר שמי אמות ראשונות וחזר ושבת צב' האחרונות: דר"ג לקמן צפרק הצוה: **הסס דני גמר שיעורא בשוגג גמר**. הכותב צ' אותיות צב' העלמות דמחייב זה ר"ג צאות השנייה נגמר השיעור ואף הוא בשוגג אבל הכא צשמי אלמנעיות שהן צמזיד נגמר השיעור דמפרש ואזיל לה צמעציר ושמי אלמנעיות מויד: **שוגג הוא**. שהרי אין צידו לעכזה וכיון שחזר ושבת חייב דלא נגמרה מלאכה עד שעת הנחה שהיא לסוף ובשוגג: **אלא צמעציר**. וכיון דצידו לעמוד בסוף צ' אמות האלמנעיות אשתכח דגמר שיעורא צמזיד:

הסס הוא דצידו. שלא לחזור ולכתוב השנייה הלכך כי חזר ושבת הויה לה שגגה אחריתי ולא גמרה לקמיימא: **אבל הכא אין צידו**. להחזיר כשזכר דמפרש ואזיל בזורק הלכך כולה חדא שגגה היא אמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי: **צפי הכנשא**. ונשרפה צשלהבת: **הכא דקא מייחוי**. מחשבתו משיא ליה מקום חלה: **אפילה אחס**. יד: **אחד**: ד' חטאות. משום חלג משום נותר משום אכילת יוה"כ משום טומאת הקוף ואכל קדש: **ואשם מעילות**. דלפילו הוא כגבי אימוורים זו הוא: **אף אס היטה ששם כו'**. ומשום ידיו"כ לא מייחייב צבואה דקסבר אין עירוב והוא"ה ליוה"כ [וינאם סו:]: **אינו מן השם**. אין חטאת זו משום אכילה אלא משום הווא"ה: **ואמאי**. מייחייב משום הווא"ה לצדרי הכל הא אין דרך להווא"ה צפה: **מחשבתו**. שזריך לאוכלה צהליכתו ואחשבה להווא"ה זו צפיו:

אמר חייב. שמי אמות צמזי שזכר לאחר שמי אמות ראשונות וחזר ושבת צב' האחרונות: דר"ג לקמן צפרק הצוה: **הסס דני גמר שיעורא בשוגג גמר**. הכותב צ' אותיות צב' העלמות דמחייב זה ר"ג צאות השנייה נגמר השיעור ואף הוא בשוגג אבל הכא צשמי אלמנעיות שהן צמזיד נגמר השיעור דמפרש ואזיל לה צמעציר ושמי אלמנעיות מויד: **שוגג הוא**. שהרי אין צידו לעכזה וכיון שחזר ושבת חייב דלא נגמרה מלאכה עד שעת הנחה שהיא לסוף ובשוגג: **אלא צמעציר**. וכיון דצידו לעמוד בסוף צ' אמות האלמנעיות אשתכח דגמר שיעורא צמזיד:

הסס הוא דצידו. שלא לחזור ולכתוב השנייה הלכך כי חזר ושבת הויה לה שגגה אחריתי ולא גמרה לקמיימא: **אבל הכא אין צידו**. להחזיר כשזכר דמפרש ואזיל בזורק הלכך כולה חדא שגגה היא אמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי: **צפי הכנשא**. ונשרפה צשלהבת: **הכא דקא מייחוי**. מחשבתו משיא ליה מקום חלה: **אפילה אחס**. יד: **אחד**: ד' חטאות. משום חלג משום נותר משום אכילת יוה"כ משום טומאת הקוף ואכל קדש: **ואשם מעילות**. דלפילו הוא כגבי אימוורים זו הוא: **אף אס היטה ששם כו'**. ומשום ידיו"כ לא מייחייב צבואה דקסבר אין עירוב והוא"ה ליוה"כ [וינאם סו:]: **אינו מן השם**. אין חטאת זו משום אכילה אלא משום הווא"ה: **ואמאי**. מייחייב משום הווא"ה לצדרי הכל הא אין דרך להווא"ה צפה: **מחשבתו**. שזריך לאוכלה צהליכתו ואחשבה להווא"ה זו צפיו:

הדרן עלך הזורק

הזורק פרק אחד עשר שבת

קב.

סיפא אתאן אצבכתא ומיתנא. אצל רישא מייירי צלא לכתא ומיתנא וי"ה אפילו צלא זוכר פטור כיון שקלטה כלב או נשרפה והא דנקט זוכר לאשמעינן דלפילו צמזיד דוקא קלטה כלב או נשרפה פטור משום דלא נחה הא נחה חייב: **אצא אמר רבא במעביר**.

וההוא דחצורה איירי צלכתא ומיתנא ואין ר"י יודע למה הוזרך להשמיענו ההיא דחצורה מה לי חצורה מה לי מעציר וכן לרבא דקאמר תרמי קתני אמאי תנא ההיא דחצורה כיון דתנא דמ"ט: **רב אשי אמר חסורי מחסרא כו'**. אין זה ממש חסורי מחסרא דמשנה כמו שהיה שנויה יש לפרש כן אלא כדי לפרשה קלאמר צלשון חסורי מחסרא:

ובבמאי אי בזורק שוגג הוא. אע"ג

דכי גמר שיעוריה צמזי: **הוי גמר מ"מ כיון צדמתחילת זריקה"ה** הוי שוגג ואין יכול להחזירה וצהנחה נמי שוגג הוא חשיב כאלו מתחלה ועד סוף הויה חדא שגגה:

אמר רבא זרק בפי כלב. ל"ג ונחה צפי כלב דנחה משמע מעצמא"ה כדא"ר יוחנן צפ"ק [לעיל דף ה]. זרק חפץ ונח לתוך ידו של צפירו חייב ומסיק דקמ"ל אף על גב דלא אחשביה לידיה^[א] והכא מסיק דקא מכיון ומחשבתו משיא ליה מקום^[א] :

רבי מאיר אומר אם היתה שבת והוציאו בפיו כו', פי' קנוטעס דלהכי נקט אס היטה שבת^[א] דמשום יוה"כ לא מייחייב דאין עירוב והוא"ה ליוה"כ ולא הויה מקננה הכי צפרק אמרו לו (כריתות דף ד). דלמדו דצרי רפרס שהיה מפרש כן ומסיק דנקט שבת כדי להרבות צחטאות ולחייבו אף משום שבת [ויוה"כ]:

והוציאו בפיו חייב. יכולהו צהדי הדדי קא אמו

°דצליעתו הויה הנחה אצ"פ שמהלך כדאמרין [לעיל דף ה]. [ומיתין זו היא הנחתן] ואע"ג דפיו למעלה מ' ואינו רחש ד'ט צטל הוא אגב רה"ר ולא דמי לצוכיאר ציריעה דלמר צריש פרכין [לעיל דף ט:]. דצמקוס פטור קא אויל דהתם מקום קציעות הוה טפי' דומי לטרסקל דלמר צפ"ק (דף ה). דלנמטה מ' הוי רה"ר והכא אפילו מעעלה מ' צטל אגב רשות הרצים ועוד דמעציר למעלה מ' כלמטה ו°חשיב מונח צרשות הרצים:

הדרן עלך הזורק

הא אין דרך הוצאה בכך אלא כיון דקא מייכוין מחשבתו משיוא ליה מקום הכא נמי כיון דקא מייכוין מחשבתו משיוא ליה מקום:

הדרן עלך הזורק

לרבנן דפטרי התם, דאילו התם לענין הכותב ב' אותיות בב' העלמות היה צידו שלא לכתוב את שניה, וכיון שאין צידו להחזיר את הזורק וארבע השניה מצטרפות עם הראשונה, אבל הכא כיון שזרק ריש בבת זריקתו ללכת שש אמות, כיון שאין צידו להחזיר את הזורק וארבע מוח בשוגג, אצ"פ שיש ביניהן שתיים שאינן בשוגג הרי הארבע מצטרפות וחייב עליהן. ורבא לא מחייב אלא בזורק דהא קאמר התם הוא דצידו אבל הכא לאו צידו, ואילו מעביר צידו הוא. ואיתא דלרבה דמחייב בזורק. אמר רבא זרק נחה כפי הכלב או כפי הכבשן חייב. אוקימנא כגון שכן היתה מחשבתו מעקריא לנוח כפי הכלב או כפי הכבשן, ומתני' דקתני קלטה אחר או כלב או שנשרפה פטור בדלא איכוון לכך ומשום דלא נעשית מחשבתו הוא דפטור. ואצ"פ דבעינן דתנא דקתני במקום ד' ופי' הכלב אין בו ד', כיון דאחשביה ליה הוי כאלו אית ביה ד'. ומסייע עליה רבי ביבי כהא דתנן בכריתות פרק אמרו לו שנים אכלת חלב חלב אוכל אכילה אחת וחייב כו', קתני מיהא ששם הוציאו ואכלו חייב ואצ"פ שלא הניחו צ"ע מקום ד', אלא כיון שהוא עקרו והניחו בתוך פיו חייב. ואקשינן והא אין דרך חרוב הוצאה בכך, כלומר אין דרך החיוב אלא מעקריה במקום ד' והנחה במקום ד', אלא כיון דאחשביה לאונותיה בפיו מחשבתו משיי לפיו כאלו מקום ד' על ד' הוא, ה"י כיון דאחשביה לפי כלב או לפי הכבשן מחשבתו משיוא ליה מקום. ולא פליגי רבנן עליה דר"ם שחייב אלא כך אמרו לו אינן [מן] השם, כלומר מי מנינן ד' חטאות אכילה, אבל הוצאה לאו משום אכילה חייב אלא משום הוצאה. ובהמוציא תפילין נמי אמרינן דכיון דאחשביה הוה ליה מקום: ^[דרון עלך הזורק]

עין משפט ונר מצוה

ב א מיי פ"א מהל' שבת הלכה יט ופ"ג מהל' שגגות הלכה א סמג עינין ריג:
ב א מיי פ"ג מהל' שבת הלכה יד סמג לאין סה:
ב א ד מיי פ"ו מהל' שגגות הלכה ח:

ב א ד מיי פ"ג מהל' שבת הלכה יג:
ב א ד מיי פ"ו מהל' שגגות הלכה ד:

רב נסים גאון

אפי' לרבנן גמליאל דאמר אין ידיעה לחצי שיעור. בסוף פ' הבהמו (דף קח) חזק רבן גמליאל עם החכמים בכותב שתי אותיות בשתי העלמות. ובמנ' גרסינן במאי קמסיפלי רבן גמליאל סבר אין ידיעה לחצי שיעור, וכבר פירשנו אותה בפרק כלל גדול (דף קכ). אמר רב ביבי בר אבבי אף אנן נמי תנינא יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה אריבעה חטאות ואשם אחד. ומשכחת לה במסכת כריתות בפרק אמרו לו אכלת חלב (דף יג). ופירוש ד' חטאות בניו על עיקר המשנה שבתחלת זו וסופתה, בלורשים ושש כריתות חבורה ואילו רב סמא שאכל את הקודש והואכל חלב דום ונותר ופיגול, והואכל והעושה מלאכה ביום הכפורים כו'. והאמרו על אלו חייבין כל דונגן כרת ועל שגגתם חטאת. ומי שאכל חלב והוא נותר מן הכפורים ביום הכפורים חייב חטאת אכילה טמא שאכל את הקודש וחטאת נחלב וחטאת משום אוכל נותר [וחטאת] משום אוכל ביום הכפורים הרי ד' חטאות, וחייב אשם מעילות כמו שאמר הכתוב [ויקרא ה] נפש כי תמטר מעל ב' חטאות בשגגה, וכדתנן [מסעי' דף יח] הנחה שוה פרוטה מן הקודש והואלו היה טהור ואכל את הקודש בשגגה נתחייב אשם מעילות.

סליק פרק הזורק

רבינו חננאל (המשך)

וחזר ועלם ממנו וכתב את שניה שהוא חצי שיעור, ואמרינן בכלל גדול אמר רבנא כגון שהיתה לו ידיעה בנתיים ורבן גמליאל היא דאמר אין ידיעה לחצי שיעור. אבל כהא אצ"פ דתני 'א אמות דשוגג כבב העלמות לא לא מייחייב ליה, אלא הכא אם צפירא להתם, אלא הכא אם אפילו חשבויה שחשבויר שחטות בבת אחת עליה אמר רבה פטור, כגון שהעביר אמתיים פטור, ואלתו נוכר והעביר אמתים אחרות במזיד, ואלתר שבת והעביר אמתים אחרות בשגגה. אמר רבה כגון זה אפילו דמאן דמחייבי התם, כגון שכתב את אחת בשגגה ולא כתב כלום נוכר ושבת וחזר וכתב את אחת, כהא מחייב רבן גמליאל דכי גמר שיעורא דחייבו ב' אותיות בשוגג גמר, אבל הכא דאינון שתי אמות ג' פעמים ב' אמצעיות שחזר גמר ד' אמות שיעור החיוב כמזיד הוה נמשצאת ידיעה מספקת. ורבה דפטור לא פטר אלא ממעביר דקאמר, אבל הכא כי קא גמר שיעורא במזיד בנייהו קא גמר. ואזילו זורק כיון שהיתה תחילת הזריקה בשוגג אצ"פ שגודע לו לאחר שיצאת מידו כיון שאין צידו להחזיר לא חשיב מויד. ואם זורק הוא, עליה אמר רבא חייב כגון שזרק שש אמות בבת אחת, תחילתה היה שבת וכשהגיע החפץ לב' אמות נוכר וכשהגיע בסוף ב' אמות האחרונות חזר ושבת, אמר לך רבא כגון זה חייב. ואפילו